六里坪“10•9”高处坠落一般事故调查报告

索引号 011433020/2021-04973
主题分类 安全生产监管
发文日期 2021年01月27日
发布机构 丹江口市应急管理局
文号 无

六里坪十堰昌平建筑工程有限公司“10•9”高处

坠落一般事故调查报告

2020年10月9日11时23分左右，由十堰市昌平建筑工程有限公司承接的湖北中生公司职工家属区“三供一业”物业改造项目，在进行外墙粉刷时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失103.6万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）相关规定，2020年10月16日，丹江口市人民政府依法批准成立了六里坪十堰昌平建筑工程有限公司“10•9”高处坠落一般事故调查组，事故调查组由市应急局牵头，市纪委监委、公安局、总工会、住建局和六里坪镇政府等单位派员参加。同时调查组依法邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门和单位的积极配合下，调查组通过实地查看、调查取证和询问有关当事人员，核实事故发生的经过，分析了事故发生的原因，查明了事故真相，认定了事故的性质，划分了事故责任并提出了处理建议。同时，针对该起事故的特点提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故相关情况

（一）项目基本情况

根据《国务院办公厅转发国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》和《十堰市加快解决国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案》以及国家、省、十堰市和丹江口市国资部门有关国有企业“三供一业”移交工作的部署，2018年8月27日，湖北中生汽车电器有限公司与丹江口市六里坪镇人民政府签订《湖北中生公司职工家属区基础设施维修改造及物业管理移交协议》，湖北中生汽车电器有限公司将460户家属房的设施改造和物业管理整体移交六里坪镇人民政府管理。六里坪镇人民政府指定丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会（以下简称六里坪园区管委会）负责具体实施。通过公开招标，中标施工单位为十堰市昌平建筑工程有限公司，2020年9月29日，建设单位六里坪园区管委会与中标施工单位签订《建筑工程承包合同》，工程内容为湖北中生公司职工家属区、中生花园“三供一业”物业改造，约定施工工期为2020年9月29日至2020年11月7日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会。

丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会是经省乡镇企业管理局、省建设厅、省国土资源厅以鄂企指字【2002】46号文件批准确认，于2002年8月正式成立，日常管理与六里坪镇政府施行一套班子、两块牌子管理模式。

2.施工单位：十堰市昌平建筑工程有限公司。公司成立于2004年1月5日，公司住所为丹江口市六里坪镇。

公司持有丹江口市市场监督管理局2020年6月1日颁发的《营业执照》，法定代表人范昌平，注册资本捌仟万元整，公司经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司统一社会信用代码：91420381760651447A,营业期限为长期有效。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电安装工程总承包；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙专业承包；模板脚手架工程；建筑劳务分包；房屋维修等。

公司持有湖北省住房和城乡建设厅2017年11月21日核准延期的《安全生产许可证》，编号:（鄂）JZ安许证字[2005]000986-01/2，许可范围为建筑施工，有效期自2017年11月15日至2020年11月15日。

公司持有湖北省住房和城乡建设厅2020年8月4日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D242056662，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级。有效期至2021年12月31日。

公司持有十堰市行政审批局2020年7月28日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D342058411，资质类别及等级为市政公用工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级；模板脚手架专业承包不分等级；地基基础工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；施工劳务资质不分等级。有效期至2022年1月9日。

3.监理单位：湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司。公司成立于2010年4月9日，公司住所为房县城关镇人和路恒通大楼四楼。

公司持有房县工商行政管理局颁发的《营业执照》，负责人张富明，类型为有限责任公司分公司，统一社会信用代码为9142032555391198XE,营业期限为2010年4月9日2099年12月31日，经营范围为房屋建筑工程、装饰工程、市政公用工程、环境工程、燃气工程的监理；土地整理工程监理；人防工程监理；建设工程、工程项目代建；工程造价咨询；建筑工程

技术咨询；工程招标代理；工程项目管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

总公司湖北环鹏建设管理有限公司持有住房和城乡建设部于2018年10月11日颁发的《工程监理资质证书》，证书编号为E142001047,有效期至2023年10月11日，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司于2020年7月12日以湖环管房字【2020】第9号文件任命姚元戎（男，1962年出生，六里坪镇村镇规划建设服务中心技术人员，持有十堰市人事局颁发的建筑技术专业工程师资格证书，证书编号960205）为湖北中生电器厂家属小区改造工程项目负责人，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理工作。

（三）安全协议签订情况

经调查，六里坪园区管委会于2020年9月29日和中标单位十堰市昌平建筑工程有限公司签订《建筑工程承包合同》的同时，双方还签订了《安全施工协议》，对双方的责任和义务予以了约定，明确了双方的安全生产管理职责和应当采取的措施，对施工方的安全责任和义务进行了较为详细的约定。

（四）事故现场情况

事故发生地点为湖北中生电器公司职工家属区5号楼，该楼栋为背北面南朝向，共5个单元，事发位置位于该栋楼东侧山墙三楼位置。

（五）事故伤亡及直接经济损失情况

1.死者，陈小菊，女，1970年2月15日出生，居民身份证号：4226261970****1127，家住湖北省房县城关镇泉水村2组，2020年9月底被李军聘用为湖北中生汽车电器公司家属区改造项目家属楼外墙油漆工,未持有建筑行业相关资质证件。

2.伤者，任加均，男，1957年6月28日出生，居民身份证号：4226011957****3914，汉族，初中文化，现住湖北省丹江口市六里坪镇堰坪村2组23号，2020年10月6号被李军聘用为湖北中生汽车电器公司家属区改造项目家属楼外墙油漆工，未持有建筑行业相关资质证件。

3.按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）统计，该起事故直接经济损失约人民币103.6 万元（不含事故罚款）。

（六）行业监管情况

1.六里坪镇村镇规划建设服务中心。六里坪镇村镇规划建设服务中心的前身是六里坪村建站，2005年根据《湖北省委、省政府关于推进乡镇综合配套改革的意见》(鄂发[2003]17号）文件精神，由镇直属事业单位转为“以钱养事”服务机构，不具备行政管理职能，属政府购买服务性质的机构，具体负责六里坪镇村镇建设工程的技术服务工作，在该项目中承担安全技术服务。

2.六里坪镇综合行政执法局。六里坪镇综合行政执法局是根据《中共丹江口市委、丹江口市人民政府关于印发<丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案>的通知》（丹发〔2019〕9号）文件精神设立的独立单位，为六里坪镇直属事业单位，相当副科级。其职责是：通过法定程序，以镇政府名义相对集中行使城镇管理、自然资源管理、环境保护、

安全生产、市场监管、农业农村管理、就业与劳动保障、殡葬管理等领域法律、法规和规章的全部或部分行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权。

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故经过

10月9号早上7时许，陈小菊和任加均一组共用一个吊篮，对湖北中生公司职工家属区5号楼外墙进行粉刷黄色乳胶漆作业。中午11时左右，粉刷到该楼东侧山墙距离地面大约7米左右的3楼阳台时，由于刷墙工具长度不够，陈小菊解开安全绳爬到3楼阳台作业，11时23分左右，陈小菊粉刷完阳台后，又慢慢往吊篮方向爬，在快到吊篮的时候，陈小菊小跳欲蹦进吊篮，在重力作用条件下，靠近陈小菊一侧的钢丝绳和吊篮急速下坠，陈小菊失稳面朝下坠落于地面。由于任加均佩戴的安全绳系在吊篮栏杆上随同吊篮一起悬垂在半空中。

（二）事故报告

事故发生后，施工现场安全负责人陈咸吉立即拨打120急救电话，中生电器公司徐蕾在事发后也将事故情况电话告知六里坪园区管委会党委办主任王超，王超随向六里坪镇政府政务委员、六里坪工业园区办（乡镇企业服务中心）主任王少文报告，王少文安排进一步了解情况并抢救受伤人员，但自认为不是死亡事故而未将事故信息上报。直至10月10日死者家属诉至六里坪镇政府，六里坪镇政府才将事故信息分别书面报送至丹江口市人民政府和丹江口市应急管理局。

（三）救援工作

事故发生后，事发现场管理负责人陈咸吉立即拨打120急救电话，随后六里坪卫生院救护车赶到现场，将伤者陈小菊送往六里坪卫生院，后因伤势较重，转送十堰市太和医院抢救。并紧急联系调用施工现场吊车解救随同吊篮挂在半空中的任加均，随后送到十堰市铁路医院救治。

（四）善后工作

10月9日15时40分左右，陈小菊经十堰市太和医院抢救无效死亡后，施工单位代表即与死者家属就死亡赔偿进行协商，但未达成一致意见，10月11日在六里坪镇政府的调解下达成一致意见，由施工方一次性赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费等共计99.9万元人民币，并签订了赔偿协议。死者陈小菊已于2020年10月13日在房县城关镇安葬。

伤者任加均在送往十堰市铁路医院经救治痊愈后已于2020年10月30日出院。

死者抢救费用和伤者医治费用已由施工方全部承担。

三、事故原因与性质

（一）直接原因

死者陈小菊违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查”的规定，在高处作业过程中不正确使用安全防护用具，不慎高处坠落死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1.施工企业项目管理混乱

十堰市昌平建筑工程有限公司通过招投标中标湖北中生公司职工家属区、中生花园“三供一业”物业改造工程项目后，工程项目管理混乱。未按规定成立项目部，并将项目外墙粉刷和油漆业务以口头协议形式劳务外包给个人施工，导致事故发生；安全隐患排查不到位，未履行安全生产管理职责，未对承包项目施工现场进行日常安全检查，未对施工中存在的安全风险进行辨识；安全培训不到位，对临时聘用人员未进行专门安全培训，对施工人员的安全交底仅限于口头提醒；未制定高处作业专项施工方案，未安排专人进行现场监护，施工现场未设安全警示标识及必要的安全防护措施。

2.现场监理不规范

湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司现场监理不规范。现场监理人员未按建设工程监理规范（GBT50319-2013）的规定对施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况进行检查，未及时发现施工过程中的安全隐患。

3.行业监管履职不力

（1）六里坪镇综合行政执法局未严格依照《丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案》赋予的“与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权”职能职责，未依法履职尽责，职责权限不清，对城镇管理领域“打非治违”不力，失于监管，未主动履行监督检查职能。

（2）六里坪园区管委会与六里坪镇政府实行一套班子两块牌子，履行政府属地监管职责不到位，未严格落实《六里坪工业园安全生产管理办法》规定的统筹协调和管理职责，发现或应当发现该项目施工单位转包和提前进场施工而未予制止，未严格履行事故报告职责，造成负面影响。

（3）六里坪镇村镇规划建设服务中心虽不具备行政管理职能，但属政府购买服务性质的机构，具体承担村镇建设工程的技术服务工作，在该项目中提供安全技术服务不到位，与施工单位安全交底不充分、不规范，未能及时发现安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，六里坪十堰昌平建筑工程有限公司“10•9”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1.建议免于责任追究的人员

陈小菊（死者），安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》有关安全防护的规定，不正确使用劳动防护用具，冒险违章从事高处作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于其在本次事故中已死亡，建议免于追究其责任。

2.建议给予行政处罚的人员

王启超，事故单位十堰市昌平建筑工程有限公司经理，企业安全生产第一责任人，未按照《安全生产法》第十八条第五规定，履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位。依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由丹江口市应急管理局给予行政处罚。

3.建议给予党纪政纪处分的人员

（1）王少文，中共党员，六里坪镇政务委员（乡镇企业服务中心主任），主持工业园区日常工作，履行安全生产职责不力，接到事故报告后未在规定时间内向相关部门报告事故信息。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二项的规定，建议由纪检部门给予党内警告处分。

（2）秦淑珍，中共党员，六里坪镇村镇规划建设服务中心主任，作为政府购买服务“以钱养事”服务机构的负责人，未组织技术服务人员进行专业技术学习培训，致使技术服务人员专业知识匮乏，提供技术服务不到位。建议由纪检部门给予党内警告处分。

（3）李国刚，中共党员，六里坪镇综合行政执法局支部书记，负责综合行政执法局全面工作，未组织单位认真履行法定监督检查职责。建议由纪检部门给予诫勉谈话。

（4）刘忠清，中共党员，六里坪镇党委副书记（分管工业园区工作），对分管的行业统筹协调、指导工作不到位，落实安全生产“一岗双责”责任不到位，导致分管的领域发生生产安全事故，建议由纪检部门对其进行工作约谈。

（5）杨涛，六里坪镇政务委员，对分管的行业统筹协调、指导工作不到位落实安全生产“一岗双责”责任不到位，建议由纪检部门对其进行工作约谈。

4.建议有关单位追究责任人员

（1）姚元戎，湖北中生电器厂家属小区改造工程项目监理负责人，作为该项目的现场监理人员，未按规定对施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况进行检查，未及时发现施工过程中的安全隐患。建议湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司按照单位规章制度严肃处理。

（2）胡现东，六里坪镇综合行政执法局执法人员，未按照单位分工认真履行工作职责，对自身工作职责不清，对辖区建筑市场监督检查不到位。建议六里坪镇综合行政执法局按照单位规章制度严肃处理。

（3）王明芬，六里坪镇村镇规划建设服务中心技术人员，具体承担该项目现场技术服务，与施工单位交底沟通不到位，未及时发现施工过程中的安全隐患。建议六里坪镇村镇规划建设服务中心按照单位规章制度严肃处理。

（二）对事故单位的处理建议

十堰市昌平建筑工程有限公司对事故发生负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由丹江口市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

1.六里坪镇综合行政执法局，未严格依照《丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案》赋予的“与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权”职能职责。建议责其向六里坪镇人民政府作出书面检查。

2.六里坪镇村镇规划建设服务中心，作为政府购买服务性质的机构，在该项目中提供安全技术服务不到位，与施工单位安全交底不充分、不规范，未能及时发现安全隐患。建议责其向六里坪镇人民政府作出书面检查。

3.六里坪镇人民政府（六里坪园区管委会），履行政府属地监管职责不到位，未严格履行事故报告职责，造成负面影响。建议责其向丹江口市人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

为有效预防和避免同类事故的再次发生，建议采取以下防范和整改措施：

1.十堰市昌平建筑工程有限公司要认真吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，严格执行国家有关法律法规，认真落实公司各项规章制度和操作规程，加强对发包项目工程的安全管理，严格按照《建筑工程安全监督管理条例》的规定设置组织机构、配备安全、技术人员。认真开展隐患排查，及时消除事故隐患。

2.湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司要加强对监理人员管理和教育培训工作，进一步提高监理人员的业务素质，规范监理行为，及时发现施工过程中问题和隐患，及时要求施工单位整改并向建设单位报告情况。

3.六里坪镇政府（六里坪工业园管委会）要进一步厘清安全生产监管职责，明确镇直单位或内设机构的安全生产责任分工，加强安全生产教育培训，提高所有从业人员的安全意识。

4.六里坪镇综合行政执法局要依法严格执法，加强对建筑行业领域的执法力度，严肃打击和查处违法行为。厘清执法和安全监督检查职责权限，明确执法人员分工。加强执法队伍管理，认真履行综合执法职责。

2020年10月9日11时23分左右，由十堰市昌平建筑工程有限公司承接的湖北中生公司职工家属区“三供一业”物业改造项目，在进行外墙粉刷时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失103.6万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）相关规定，2020年10月16日，丹江口市人民政府依法批准成立了六里坪十堰昌平建筑工程有限公司“10□9”高处坠落一般事故调查组，事故调查组由市应急局牵头，市纪委监委、公安局、总工会、住建局和六里坪镇政府等单位派员参加。同时调查组依法邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门和单位的积极配合下，调查组通过实地查看、调查取证和询问有关当事人员，核实事故发生的经过，分析了事故发生的原因，查明了事故真相，认定了事故的性质，划分了事故责任并提出了处理建议。同时，针对该起事故的特点提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故相关情况

（一）项目基本情况

根据《国务院办公厅转发国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》和《十堰市加快解决国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案》以及国家、省、十堰市和丹江口市国资部门有关国有企业“三供一业”移交工作的部署，2018年8月27日，湖北中生汽车电器有限公司与丹江口市六里坪镇人民政府签订《湖北中生公司职工家属区基础设施维修改造及物业管理移交协议》，湖北中生汽车电器有限公司将460户家属房的设施改造和物

业管理整体移交六里坪镇人民政府管理。六里坪镇人民政府指定丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会（以下简称六里坪园区管委会）负责具体实施。通过公开招标，中标施工单位为十堰市昌平建筑工程有限公司，2020年9月29日，建设单位六里坪园区管委会与中标施工单位签订《建筑工程承包合同》，工程内容为湖北中生公司职工家属区、中生花园“三供一业”物业改造，约定施工工期为2020年9月29日至2020年11月7日。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会。

丹江口市经济开发区六里坪工业园区管理委员会是经省乡镇企业管理局、省建设厅、省国土资源厅以鄂企指字【2002】46号文件批准确认，于2002年8月正式成立，日常管理与六里坪镇政府施行一套班子、两块牌子管理模式。

2.施工单位：十堰市昌平建筑工程有限公司。公司成立于2004年1月5日，公司住所为丹江口市六里坪镇。

公司持有丹江口市市场监督管理局2020年6月1日颁发的《营业执照》，法定代表人范昌平，注册资本捌仟万元整，公司经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司统一社会信用代码：91420381760651447A,营业期限为长期有效。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电安装工程总承包；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙专业承包；模板脚手架工程；建筑劳务分包；房屋维修等。

公司持有湖北省住房和城乡建设厅2017年11月21日核准延期的《安全生产许可证》，编号:（鄂）JZ安许证字[2005]000986-01/2，许可范围为建筑施工，有效期自2017年11月15日至2020年11月15日。

公司持有湖北省住房和城乡建设厅2020年8月4日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D242056662，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级。有效期至2021年12月31日。

公司持有十堰市行政审批局2020年7月28日颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D342058411，资质类别及等级为市政公用工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级；模板脚手架专业承包不分等级；地基基础工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；施工劳务资质不分等级。有效期至2022年1月9日。

3.监理单位：湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司。公司成立于2010年4月9日，公司住所为房县城关镇人和路恒通大楼四楼。

公司持有房县工商行政管理局颁发的《营业执照》，负责人张富明，类型为有限责任公司分公司，统一社会信用代码为9142032555391198XE,营业期限为2010年4月9日2099年12月31日，经营范围为房屋建筑工程、装饰工程、市政公用工程、环境工程、燃气工程的监理；土地整理工程监理；人防工程监理；建设工程、工程项目代建；工程造价咨询；建筑工程技术咨询；工程招标代理；工程项目管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

总公司湖北环鹏建设管理有限公司持有住房和城乡建设部于2018年10月11日颁发的《工程监理资质证书》，证书编号为E142001047,有效期至2023年10月11日，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司于2020年7月12日以湖环管房字【2020】第9号文件任命姚元戎（男，1962年出生，六里坪镇村镇规划建设服务中心技术人员，持有十堰市人事局颁发的建筑技术专业工程师资格证书，证书编号960205）为湖北中生电器厂家属小区改造工程项目负责人，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理工作。

（三）安全协议签订情况

经调查，六里坪园区管委会于2020年9月29日和中标单位十堰市昌平建筑工程有限公司签订《建筑工程承包合同》的同时，双方还签订了《安全施工协议》，对双方的责任和义务予以了约定，明确了双方的安全生产管理职责和应当采取的措施，对施工方的安全责任和义务进行了较为详细的约定。

（四）事故现场情况

事故发生地点为湖北中生电器公司职工家属区5号楼，该楼栋为背北面南朝向，共5个单元，事发位置位于该栋楼东侧山墙三楼位置。

（五）事故伤亡及直接经济损失情况

1.死者，陈小菊，女，1970年2月15日出生，居民身份证号：422626197002151127，家住湖北省房县城关镇泉水村2组，2020年9月底被李军聘用为湖北中生汽车电器公司家属区改造项目家属楼外墙油漆工,未持有建筑行业相关资质证件。

2.伤者，任加均，男，1957年6月28日出生，居民身份证号：422601195706283914，汉族，初中文化，现住湖北省丹江口市六里坪镇堰坪村2组23号，2020年10月6号被李军聘用为湖北中生汽车电器公司家属区改造项目家属楼外墙油漆工，未持有建筑行业相关资质证件。

3.按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）统计，该起事故直接经济损失约人民币103.6 万元（不含事故罚款）。

（六）行业监管情况

1.六里坪镇村镇规划建设服务中心。六里坪镇村镇规划建设服务中心的前身是六里坪村建站，2005年根据《湖北省委、省政府关于推进乡镇综合配套改革的意见》(鄂发[2003]17号）文件精神，由镇直属事业单位转为“以钱养事”服务机构，不具备行政管理职能，属政府购买服务性质的机构，具体负责六里坪镇村镇建设工程的技术服务工作，在该项目中承担安全技术服务。

2.六里坪镇综合行政执法局。六里坪镇综合行政执法局是根据《中共丹江口市委、丹江口市人民政府关于印发<丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案>的通知》（丹发〔2019〕9号）文件精神设立的独立单位，为六里坪镇直属事业单位，相当副科级。其职责是：通过法定程序，以镇政府名义相对集中行使城镇管理、自然资源管理、环境保护、安全生产、市场监管、农业农村管理、就业与劳动保障、殡葬管理等领域法律、法规和规章的全部或部分行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权。

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故经过

10月9号早上7时许，陈小菊和任加均一组共用一个吊篮，对湖北中生公司职工家属区5号楼外墙进行粉刷黄色乳胶漆作业。中午11时左右，粉刷到该楼东侧山墙距离地面大约7米左右的3楼阳台时，由于刷墙工具长度不够，陈小菊解开安全绳爬到3楼阳台作业，11时23分左右，陈小菊粉刷完阳台后，又慢慢往吊篮方向爬，在快到吊篮的时候，陈小菊小跳欲蹦进吊篮，在重力作用条件下，靠近陈小菊一侧的钢丝绳和吊篮急速下坠，陈小菊失稳面朝下坠落于地面。由于任加均佩戴的安全绳系在吊篮栏杆上随同吊篮一起悬垂在半空中。

（二）事故报告

事故发生后，施工现场安全负责人陈咸吉立即拨打120急救电话，中生电器公司徐蕾在事发后也将事故情况电话告知六里坪园区管委会党委办主任王超，王超随向六里坪镇政府政务委员、六里坪工业园区办（乡镇企业服务中心）主任王少文报告，王少文安排进一步了解情况并抢救受伤人员，但自认为不是死亡事故而未将事故信息上报。直至10月10日死者家属诉至六里坪镇政府，六里坪镇政府才将事故信息分别书面报送至丹江口市人民政府和丹江口市应急管理局。

（三）救援工作

事故发生后，事发现场管理负责人陈咸吉立即拨打120急救电话，随后六里坪卫生院救护车赶到现场，将伤者陈小菊送往六里坪卫生院，后因伤势较重，转送十堰市太和医院抢救。并紧急联系调用施工现场吊车解救随同吊篮挂在半空中的任加均，随后送到十堰市铁路医院救治。

（四）善后工作

10月9日15时40分左右，陈小菊经十堰市太和医院抢救无效死亡后，施工单位代表即与死者家属就死亡赔偿进行协商，但未达成一致意见，10月11日在六里坪镇政府的调解下达成一致意见，由施工方一次性赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费等共计99.9万元人民币，并签订了赔偿协议。死者陈小菊已于2020年10月13日在房县城关镇安葬。

伤者任加均在送往十堰市铁路医院经救治痊愈后已于2020年10月30日出院。

死者抢救费用和伤者医治费用已由施工方全部承担。

三、事故原因与性质

（一）直接原因

死者陈小菊违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查”的规定，在高处作业过程中不正确使用安全防护用具，不慎高处坠落死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1.施工企业项目管理混乱

十堰市昌平建筑工程有限公司通过招投标中标湖北中生公司职工家属区、中生花园“三供一业”物业改造工程项目后，工程项目管理混乱。未按规定成立项目部，并将项目外墙粉刷和油漆业务以口头协议形式劳务外包给个人施工，导致事故发生；安全隐患排查不到位，未履行安全生产管理职责，未对承包项目施工现场进行日常安全检查，未对施工中存在的安全风险进

行辨识；安全培训不到位，对临时聘用人员未进行专门安全培训，对施工人员的安全交底仅限于口头提醒；未制定高处作业专项施工方案，未安排专人进行现场监护，施工现场未设安全警示标识及必要的安全防护措施。

2.现场监理不规范

湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司现场监理不规范。现场监理人员未按建设工程监理规范（GBT50319-2013）的规定对施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况进行检查，未及时发现施工过程中的安全隐患。

3.行业监管履职不力

（1）六里坪镇综合行政执法局未严格依照《丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案》赋予的“与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权”职能职责，未依法履职尽责，职责权限不清，对城镇管理领域“打非治违”不力，失于监管，未主动履行监督检查职能。

（2）六里坪园区管委会与六里坪镇政府实行一套班子两块牌子，履行政府属地监管职责不到位，未严格落实《六里坪工业园安全生产管理办法》规定的统筹协调和管理职责，发现或应当发现该项目施工单位转包和提前进场施工而未予制止，未严格履行事故报告职责，造成负面影响。

（3）六里坪镇村镇规划建设服务中心虽不具备行政管理职能，但属政府购买服务性质的机构，具体承担村镇建设工程的技术服务工作，在该项目中提供安全技术服务不到位，与施工单位安全交底不充分、不规范，未能及时发现安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，六里坪十堰昌平建筑工程有限公司“10□9”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1.建议免于责任追究的人员

陈小菊（死者），安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》有关安全防护的规定，不正确使用劳动防护用具，冒险违章从事高处作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于其在本次事故中已死亡，建议免于追究其责任。

2.建议给予行政处罚的人员

王启超，事故单位十堰市昌平建筑工程有限公司经理，企业安全生产第一责任人，未按照《安全生产法》第十八条第五规定，履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位。依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由丹江口市应急管理局给予行政处罚。

3.建议给予党纪政纪处分的人员

（1）王少文，中共党员，六里坪镇政务委员（乡镇企业服务中心主任），主持工业园区日常工作，履行安全生产职责不力，接到事故报告后未在规定时间内向相关部门报告事故信息。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二项的规定，建议由纪检部门给予党内警告处分。

（2）秦淑珍，中共党员，六里坪镇村镇规划建设服务中心主任，作为政府购买服务“以钱养事”服务机构的负责人，未组织技术服务人员进行专业技术学习培训，致使技术服务人员专业知识匮乏，提供技术服务不到位。建议由纪检部门给予党内警告处分。

（3）李国刚，中共党员，六里坪镇综合行政执法局支部书记，负责综合行政执法局全面工作，未组织单位认真履行法定监督检查职责。建议由纪检部门给予诫勉谈话。

（4）刘忠清，中共党员，六里坪镇党委副书记（分管工业园区工作），对分管的行业统筹协调、指导工作不到位，落实安全生产“一岗双责”责任不到位，导致分管的领域发生生产安全事故，建议由纪检部门对其进行工作约谈。

（5）杨涛，六里坪镇政务委员，对分管的行业统筹协调、指导工作不到位落实安全生产“一岗双责”责任不到位，建议由纪检部门对其进行工作约谈。

4.建议有关单位追究责任人员

（1）姚元戎，湖北中生电器厂家属小区改造工程项目监理负责人，作为该项目的现场监理人员，未按规定对施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况进行检查，未及时发现施工过程中的安全隐患。建议湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司按照单位规章制度严肃处理。

（2）胡现东，六里坪镇综合行政执法局执法人员，未按照单位分工认真履行工作职责，对自身工作职责不清，对辖区建筑市场监督检查不到位。建议六里坪镇综合行政执法局按照单位规章制度严肃处理。

（3）王明芬，六里坪镇村镇规划建设服务中心技术人员，具体承担该项目现场技术服务，与施工单位交底沟通不到位，未及时发现施工过程中的安全隐患。建议六里坪镇村镇规划建设服务中心按照单位规章制度严肃处理。

（二）对事故单位的处理建议

十堰市昌平建筑工程有限公司对事故发生负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由丹江口市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

1.六里坪镇综合行政执法局，未严格依照《丹江口市六里坪镇经济发达镇行政管理体制改革工作方案》赋予的“与行政处罚权相关的行政监督检查、行政强制职权”职能职责。建议责其向六里坪镇人民政府作出书面检查。

2.六里坪镇村镇规划建设服务中心，作为政府购买服务性质的机构，在该项目中提供安全技术服务不到位，与施工单位安全交底不充分、不规范，未能及时发现安全隐患。建议责其向六里坪镇人民政府作出书面检查。

3.六里坪镇人民政府（六里坪园区管委会），履行政府属地监管职责不到位，未严格履行事故报告职责，造成负面影响。建议责其向丹江口市人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

为有效预防和避免同类事故的再次发生，建议采取以下防范和整改措施：

1.十堰市昌平建筑工程有限公司要认真吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，严格执行国家有关法律法规，认真落实公司各项规章制度和操作规程，加强对发包项目工程的安全管理，严格按照《建筑工程安全监督管理条例》的规定设置组织机构、配备安全、技术人员。认真开展隐患排查，及时消除事故隐患。

2.湖北环鹏建设管理有限公司房县分公司要加强对监理人员管理和教育培训工作，进一步提高监理人员的业务素质，规范监理行为，及时发现施工过程中问题和隐患，及时要求施工单位整改并向建设单位报告情况。

3.六里坪镇政府（六里坪工业园管委会）要进一步厘清安全生产监管职责，明确镇直单位或内设机构的安全生产责任分工，加强安全生产教育培训，提高所有从业人员的安全意识。

4.六里坪镇综合行政执法局要依法严格执法，加强对建筑行业领域的执法力度，严肃打击和查处违法行为。厘清执法和安全监督检查职责权限，明确执法人员分工。加强执法队伍管理，认真履行综合执法职责。



返回